

b) Attestation

L'ENTREPRENEUR doit faire remplir par son assureur l'attestation d'assurance qui est jointe à l'annexe 10.01.06 et la fournir à l'ORGANISME PUBLIC, dans un délai maximal de DIX (10) jours suivant la transmission de l'Avis d'Adjudication.

10.01.07 Bris des équipements

L'ENTREPRENEUR doit détenir une police d'assurance «bris des équipements» couvrant les objets sous pression, les objets mécaniques et les objets électriques déjà installés et opérationnels qui sont sous les soins, la garde ou le contrôle des assurés ainsi que ceux qui sont installés et opérationnels durant la période des Travaux.

a) Conditions

L'assurance «bris des équipements» doit notamment remplir les conditions suivantes :

- i) elle doit être conforme aux conditions et modalités prévues à la présente clause et à la clause 10.01.01;
- ii) le montant minimum de couverture fourni par la police d'assurance «bris des équipements» doit être de UN MILLION DE DOLLARS (1 000 000,00\$) par sinistre;
- iii) elle doit demeurer en vigueur jusqu'à l'émission du Certificat de Réception Sans Réserve;
- iv) elle doit prévoir les protections suivantes :
 - i) la protection «réparations et remplacement» (qui vise la réparation, la remise en état ou le remplacement des biens assurés);
 - ii) la protection «frais d'urgence»;
 - iii) la protection «essais et mise en service» pour une période de QUINZE (15) jours (pour les risques liés aux essais et à la mise en service);
 - iv) la protection pour les dommages découlant de la fuite d'ammoniac, d'eau d'un système de réfrigération ou de produits hasardeux pour une limite de DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000,00\$);
 - v) la protection «ordonnance» (selon laquelle la police d'assurance couvre les frais liés aux modifications rendues nécessaires pour assurer la conformité à des textes normatifs, législatifs ou réglementaires);
 - vi) la protection «automatique» (pour tout nouvel objet installé pendant les Travaux);
 - vii) la protection des objets électroniques;

viii) l'entente relative aux sinistres (chaudières et machinerie).

b) Attestation

L'ENTREPRENEUR doit faire remplir par son assureur l'attestation d'assurance qui est jointe à l'annexe 10.01.07 et la fournir à l'ORGANISME PUBLIC, dans un délai maximal de DIX (10) jours suivant la transmission de l'Avis d'Adjudication.

10.02 Défaut

Si, pour une raison quelconque, l'ENTREPRENEUR refuse ou néglige d'exécuter le Contrat, celui-ci est responsable envers l'ORGANISME PUBLIC de la différence entre le prix de sa Soumission et le prix plus élevé que l'ORGANISME PUBLIC doit payer par suite du défaut de l'ENTREPRENEUR de remplir ses obligations, sans préjudice à tout autre droit ou recours de l'ORGANISME PUBLIC.

10.03 Gestion et élimination des déchets

10.03.01 Programme de tri des matériaux directement à la source

Sur le chantier, prévoir les installations adéquates pour la collecte, la manutention et le stockage des quantités estimées de déchets réutilisables et/ou recyclables.

Mettre à disposition des contenants distincts et dédiés pour le dépôt des matériaux réutilisables et/ou recyclables.

Positionner les contenants dans des emplacements stratégiques, permettant un dépôt facile des matériaux tout en préservant le bon déroulement des activités du chantier.

Placer les matériaux triés à des endroits où ils subiront le moins de dommages possibles.

Les matériaux doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier, puis évacués dans leur état trié. Les matériaux récupérés doivent être acheminés vers une installation de recyclage approuvée et autorisée, ou directement chez les utilisateurs de matériaux recyclables.

Les déchets recyclables seront acheminés vers des sites reconnus ou des Entrepreneurs spécialisés dans ce domaine.

10.03.02 Site de traitement des déchets

Avant de soumettre sa soumission, l'Entrepreneur devra s'informer auprès des autorités locales compétentes sur la localisation des sites de traitement des déchets ainsi que sur les coûts associés à leur utilisation. Ces coûts devront être intégrés dans le montant de la soumission.

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur transmettra au Propriétaire les noms et adresses des Entrepreneurs spécialisés en récupération chez qui seront acheminés les déchets recyclables ainsi que les sites où seront acheminés les matières non recyclables.

10.03.03 Élimination des déchets

Il est interdit d'enfouir sur le site des détritiques et des déchets.

Il est strictement interdit de déverser des déchets, des essences minérales, de l'huile ou des diluants à peinture dans les cours d'eau, les égouts sanitaires, les égouts pluviaux ou en mer.

10.03.04 Stockage, manutention et protection des matériaux

Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent être évacués deviennent propriété de l'Entrepreneur.

Veuillez protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

10.03.05 Matériaux récupérés par le propriétaire

Veuillez stocker aux endroits indiqués par le Propriétaire les matériaux destinés à être récupérés et/ou réinstallés à la fin des travaux.

À partir de la liste ci-dessous, trier les matériaux provenant du flux général de déchets et les placer dans des contenants distincts, tout en respectant les réglementations en vigueur concernant la sécurité incendie. Identifier clairement les contenants et, le cas échéant, les dispositifs de regroupement.

La vente sur place de matériaux récupérés, réutilisables ou recyclables est interdite.

Les matériaux suivants seront triés à la source et stockés dans des conteneurs distincts clairement identifiés aux fins de recyclage :

- Bois de construction
- Métaux
- Matières fibreuses
- Verres et plastiques

Les matériaux non recyclables doivent être transportés vers des sites d'enfouissement. Il s'agit de tous les matériaux dont la composition empêche le recyclage ou qui ne peuvent être pris en charge par des entreprises spécialisées dans la récupération.

10.04 Conformité**10.04.01 Lois applicables**

L'ENTREPRENEUR a la responsabilité de s'assurer que les Travaux sont exécutés conformément aux Lois applicables. L'ENTREPRENEUR doit notamment veiller à ce que les Travaux soient exécutés conformément au Code de construction adopté en vertu de la *Loi sur le bâtiment* (RLRQ, chapitre B-1.1).

Il doit en outre, exécuter ceux-ci conformément aux normes et codes spécifiés ou cités en référence dans le Devis. En l'absence de mention quant aux normes à respecter au sein du Devis, les Travaux doivent être conformes ou supérieurs aux normes et codes provinciaux

ou municipaux en vigueur au moment. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes ont préséance.

10.04.02 Traçabilité des sols contaminés excavés

L'ENTREPRENEUR doit se conformer au *Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés* pour le transport de sols contaminés, c'est-à-dire les sols qui contiennent un ou des contaminants provenant d'une activité humaine, peu importe la valeur de concentration de ces derniers. De façon plus particulière, l'ENTREPRENEUR doit aussi respecter les dispositions prévues à cet effet au Devis, le cas échéant.

10.04.03 Permis et autorisations

a) Obtention

L'ENTREPRENEUR doit se munir de tous les permis, incluant le permis municipal de construction si l'ORGANISME PUBLIC ne le fournit pas, de même que les licences, autorisations et certificats nécessaires à l'exécution des Travaux. Il doit en outre respecter et faire respecter les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances, codes, décrets et conventions collectives touchant la construction ou la main-d'œuvre et fournir, sur demande du Professionnel Désigné ou de l'ORGANISME PUBLIC, la preuve de leur obtention ou de leur observance, selon le cas. Les frais afférents à l'obtention des documents ci-dessus indiqués sont présumés inclus dans le prix de sa soumission.

b) Maintien

Sauf indication contraire, l'ENTREPRENEUR doit maintenir tout permis, licence, accréditation ou autorisation nécessaire à l'exécution des Travaux; il doit les garder valides pendant toute la durée du Contrat. Dans tous les cas, l'ENTREPRENEUR doit se conformer, à ses frais, aux exigences rattachées à ces permis et certificats.

c) Formalités

L'ENTREPRENEUR doit également remplir le formulaire «Déclaration de travaux» disponible auprès de la Régie du bâtiment du Québec et lui retourner dans les délais prescrits, avec copie à l'ORGANISME PUBLIC.

10.04.04 Commission de la Construction du Québec

L'ENTREPRENEUR doit être enregistré à titre d'employeur à la Commission de la Construction du Québec et veiller à ce qu'il n'y ait pas de «travail au noir» sur le chantier. L'ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d'exiger de l'ENTREPRENEUR une lettre d'état de la situation émise par la CCQ.

10.04.05 CNESST

a) Exigence

Tout chantier de construction doit être conçu et tenu de façon à protéger les travailleurs contre les risques professionnels et à en assurer la salubrité. La responsabilité d'éliminer à la

source même les dangers à la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs et de toute Personne dans les limites du chantier incombe à l'ENTREPRENEUR.

b) Respect

L'ENTREPRENEUR, reconnaissant qu'il a, à compter du début des Travaux, le contrôle total du chantier pendant l'exécution des Travaux, en tant que maître d'œuvre, s'engage à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les Personnes impliquées dans l'exécution des Travaux respectent les ordonnances, normes et règlements de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dont notamment le *Code de sécurité pour les travaux de construction* (RLRQ, chapitre S-2.1, r. 4).

c) Mesures de protection contre les maladies respiratoires infectieuses

L'ENTREPRENEUR doit exécuter le Contrat en respectant les normes sanitaires applicables au milieu de travail de l'ORGANISME PUBLIC, notamment les normes sanitaires concernant les maladies respiratoires infectieuses pouvant être édictées par la CNESST, lesquelles sont accessibles sur son site web.

De plus, l'ENTREPRENEUR doit s'informer périodiquement des mises à jour qui sont apportées aux normes sanitaires et adapter ses pratiques en conséquence.

d) Avis à la CNESST

L'ENTREPRENEUR doit au début et à la fin des activités sur le chantier de construction, transmettre à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, un avis d'ouverture et un avis de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévues par règlement.

e) Attestation

L'ENTREPRENEUR s'engage à fournir, sur demande, une attestation de conformité délivrée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Il autorise, en vertu des présentes, l'ORGANISME PUBLIC à demander en tout temps l'information sur son état de conformité. Il s'engage, sur demande, à produire une telle autorisation s'il y a lieu.

10.04.06 Loi sur le tabagisme

L'ENTREPRENEUR doit s'assurer du respect de la *Loi concernant la lutte contre le tabagisme* (RLRQ, chapitre L-6.2) auprès des travailleurs et autres personnes circulant sur le chantier de construction. Il est redevable de rembourser à l'ORGANISME PUBLIC ou à l'établissement visé par les Travaux, le coût des amendes et des frais découlant de toutes infractions aux dispositions de la Loi précitée et des règlements applicables par les travailleurs œuvrant sur le chantier de construction. Il est entendu que la cigarette électronique est assimilée à du tabac en vertu de la Loi.

10.04.07 Langue française